

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2963/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สุโขทัย
นาง เกล็ด ภู มี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 218, มาตรา 227

ความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกกระหนงละ 1 ปีจึงห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 218 วรรคแรก พยานหลักฐานโจทก์มีข้อแตกต่างขัดแย้งกันหลายประการและเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน อีกทั้งยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานจ้าง วานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ และเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานจ้าง วาน ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลฎีกามีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคแรก เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83, 84, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 และขอให้รับของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 2 แต่คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนทะเบียนของผู้อื่นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี เมื่อรวมโทษความผิดทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ข้อหาอื่นให้ยก คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง ของกลางศาลมีคำสั่งรับแล้วในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 355/2532 ของศาลชั้นต้น จึงยกคำขอนี้

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกกระทงละ 1 ปี

จึงห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกคงมีปัญหามาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะความผิดฐานจ้าง วานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน... พิจารณารหัสแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเอกทองสุขผู้ตายเป็นสามีจำเลยที่ 1 มีบ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แต่รับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดตาก ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับมาเยี่ยมครอบครัวตามปกติที่จังหวัดพิษณุโลก วันเกิดเหตุผู้ตายขึ้นรถโดยสารประจำทางพิษณุโลก-ตากที่ถนนหน้าบ้านจะกลับไปจังหวัดตาก ขณะรถกำลังแล่นอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย ก็ถูกนายสำเร็จใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายบนรถโดยสารประจำทาง โดยมีนายโจ้งและนายหยงพวกของนายสำเร็จคอยคุ้มกันอยู่ใกล้ๆ แล้วบุคคลทั้งสามได้ลงจากรถหลบหนีไป เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับนายสำเร็งบานโจ้ง และนายหยงได้ บุคคลทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย และขัดทอว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้จ้างให้บุคคลทั้งสามไปยิงผู้ตายได้ค่าจ้าง 20,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษนายสำเร็บนายโจ้งและนายหยง จำคุกตลอดชีวิตตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 111/2532หมายเลขแดงที่ 355/2532 ของศาลชั้นต้น สำหรับปัญหาที่จะวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 84ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษมานั้น โจทก์มีนายโจ้งและนายหยงเบิกความประกอบคำให้การชั้นสอบสวนของนายโจ้ง นายสำเร็งบานโจ้ง และนายหยงตามเอกสารหมาย จ.4 จ.5 จ.6 ได้ความทำนองเดียวกันว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้ไปหานายโจ้งที่บ้าน พบนายสำเร็งบานโจ้งและนายหยง แล้วได้พาบุคคลทั้งสามไปพูดคุยกันที่ห้างนาข้างบ่อปลาของจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 2 ประสงค์จะหามือปืนยิงผู้ตาย นายโจ้ง นายสำเร็งบานโจ้งและนายหยงรับจะไปยิงผู้ตายโดยนายสำเร็งบานโจ้งจะเป็นคนลงมือยิงค่าจ้าง 20,000 บาท จำเลยที่ 2 รับจะเป็นคนจัดหาอาวุธปืนให้วันเกิดเหตุบุคคลทั้งสี่นัดพบกันที่บ่อปลาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มอบอาวุธปืนให้นายโจ้งและนายสำเร็งบานโจ้งคนละ 1 กระบอก แล้วได้ขับรถจักรยานยนต์พา

นายโจ้ง นายสำเร็จ และนายหยงไปคอยขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ทางผู้ตายจะขึ้น เดินทางไปจังหวัดตาก พอผู้ตายขึ้นรถแล้วจำเลยที่ 2 ก็มาบอกให้บุคคลทั้งสามทราบ และขึ้นรถไปด้วยกับผู้ตายระหว่างทางนายสำเร็จใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายบนรถโดยสาร ประจำทางแล้วบุคคลทั้งสามได้ลงจากรถหลบหนีไป หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้นำ เงิน 20,000 บาทมาให้บุคคลทั้งสามที่บ้านนายหยงแบ่งกันคนละ 6,500 บาท เหลือ 500 บาทนำไปซื้อสุราอาหารมาเลี้ยงกัน แต่นายสำเร็จผู้ร่วมกระทำผิดกับนายโจ้ง และนายหยงกลับเบิกความว่า นายโจ้งเป็นคนรับงาน (ยิงผู้ตาย) จากผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 20,000 บาทซึ่งไม่ใช่จำเลยที่ 2 พยานไม่เคยพบหน้าผู้ว่าจ้าง วันเกิดเหตุพยานนาย โจ้งและนายหยงนัดพบกันที่ห้างนาข้างบ่อปลาของจำเลยที่ 2 ได้พบจำเลยที่ 2 อยู่ ที่ นั้นด้วยแล้วจำเลยที่ 2 เป็นคนขับรถจักรยานยนต์พาบุคคลทั้งสามไปส่งไว้ริมถนน สายพิษณุโลก-สุโขทัยแล้วก็จากไปไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับอะไรอีก นายโจ้งเป็นคนบอกให้ พยานกับนายหยงขึ้นรถโดยสารประจำทางและชี้ให้พยานยิงผู้ตาย คำให้การในชั้น สอบสวนของพยานเอกสารหมาย จ.5 ไม่เป็นความจริง คำเบิกความของนายสำเร็จ แตกต่างขัดแย้งกับคำเบิกความของนายโจ้งและนายหยงและไม่ตรงกับคำให้การใน ชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.5 เกี่ยวกับอาวุธปืน 2 กระบอก ตามฟ้อง นายโจ้งให้การ ในชั้นสอบสวนและเบิกความว่า จำเลยที่ 2 พานายโจ้งไปขอยืมอาวุธปืนจากนาย แสง 1 กระบอกให้นายโจ้งติดตัวไว้ ส่วนอาวุธปืนที่นายสำเร็จใช้ยิงผู้ตายเป็นอาวุธ ปืนของจำเลยที่ 2 มอบให้นายสำเร็จในวันเกิดเหตุแต่นายแสงเบิกความว่า ก่อนวัน เกิดเหตุ 5 วัน นายโจ้งกับนายน้อยมาขอยืมอาวุธปืนจากพยานไป 1 กระบอก พยาน รู้จักนายโจ้งกับนายน้อยมานานแล้วครั้งตอบทนายจำเลยถามค้ำและโจทก์ถามถึง กลับว่านายโจ้งมาขอยืมอาวุธปืนบอกว่านายน้อยมาด้วยไม่ทราบว่านายน้อยไหนและ ไม่เห็นตัวนายน้อยเพราะเป็นเวลาค่ำมืด และไม่ทราบว่าป็นนายน้อย บัวใบ หรือไม่ และในบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนที่ว่านายน้อยเป็นคนพูดขอยืมอาวุธปืนไม่เป็น ความจริง ส่วนนายสำเร็จเบิกความว่าอาวุธปืนที่พยานยิงผู้ตายเป็นอาวุธปืนของ

พยานเอง คำเบิกความของนายแสงและนายสำเร็จจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ไป ยืมอาวุธปืนจากนายแสงให้นายโจ้งและเอาอาวุธปืนของตนให้นายสำเร็จไปใช้ยิงผู้ ตายส่วนเงินค่าจ้างยิงผู้ตายนั้น นายโจ้งและนายหยงเบิกความตรงกับที่ให้การไว้ใน ชั้นสอบสวนว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนนำมาให้ นายสำเร็งบานโจ้งและนายหยงแบ่งกัน คนละ 6,500 บาท ที่บ้านของนายหยง แต่นายสำเร็งบานโจ้งเบิกความว่า นายโจ้งเป็นคนนำ เงิน 6,500 บาท มาให้พยานจะเป็นเงินผู้ใดและนำมาจากที่ใดพยานไม่ทราบ ข้อที่ พันตำรวจโทเปลื้องคำลือมี พนักงานสอบสวนเบิกความว่า จำเลยที่ 2 ให้การรับ สารภาพตามเอกสารหมาย จ.13 (4 แผ่น) และได้นำชี้ที่เกิดเหตุร่วมกับนายสำเร็งบาน โจ้งและนายหยง กับแสดงท่าให้ถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพตามบันทึกการชี้ ที่เกิดเหตุหมาย จ.15 และภาพถ่ายหมาย จ.3(รวม 20 ภาพ) ด้วย ได้ความจากร้อย เอกวิเชียร โตรด ผู้บังคับบัญชาผู้ตาย พยานจำเลยว่า ผู้ตายเป็นทหาร พนักงาน สอบสวนดำเนินการสอบสวนโดยไม่มีนายทหารพระธรรมนูญมาร่วมฟังการสอบสวน ด้วยตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้ดำเนิน การให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว และต่อมาก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ต่อหน้านายทหารพระธรรมนูญที่มาร่วมฟังการสอบสวน อ้างว่าที่ให้การรับสารภาพ เพราะถูกเจ้าพนักงานตำรวจข่มขู่ว่าจะทำร้าย ดังที่พันตำรวจโทเปลื้องบันทึกไว้ท้าย คำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.16ซึ่งได้กระทำต่อหน้าพันตรีศรายุทธ กล่อมมา หอม นายทหารพระธรรมนูญที่มาร่วมฟังการสอบสวน ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐาน โจทก์ตั้งวินิจฉัยมีข้อแตกต่างขัดแย้งกันหลายประการ และเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วม กระทำผิดด้วยกัน อีกทั้งยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ด้วยความสมัครใจ จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานจ้าง วาน ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้และเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีนี้ฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานจ้าง วาน ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลฎีกาย่อม มีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนของจำเลย

ที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคแรกเพราะ
เป็นข้อเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกัน..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสียด้วย.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สูตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>